《中华人民共和国产品质量法》和《江苏省惩治生产销售假冒伪劣商品行为条例》等相关法律、法规出台后，无锡市十二届人大常委会第二十五次会议对条例作了修改，报省人大常委会批准。省人大常委会法制工作委员会在该条例通过前进行了初步审查，并征求了省人大财经委、省法院、省财政厅、省卫生厅、省工商局、省质量技术监督局、省消协等相关单位和部分立法专家的意见。省人大法制委员会于2001年4月3日召开全体会议，对该条例进行了审查，现将审查意见报告如下：

无锡市人大常委会根据该市实际情况，对产品的生产和销售过程中需要规范的环节做出了具体规定，对产品质量的监督管理进行规范，很有必要。

该条例第五条中规定："对取得质量认证的企业进行登记备案"。法制委员会认为，有关法律、行政法规已经明确规定，企业根据自愿原则，可以向认证机构申请企业质量体系认证、产品质量认证；经认证合格的，由认证机构颁发认证证书。法律、行政法规没有规定企业取得质量认证，必须向产品质量监督部门登记备案。同时，这一规定也不符合国务院、省政府正在大力推行的行政审批制度改革的精神。因此，建议将这一规定删除。

该条例其他条款同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规不相抵触，建议本次会议审议后予以批准。

以上报告，请予审议。

徐州市制定地方性法规条例

（2001年2月27日徐州市第十二届人民代表大会第四次会议制定　2001年4月13日江苏省第九届人民代表大会常务委员会第二十三次会议批准）

第一章　总　　则

第一条　为了规范制定地方性法规活动，健全立法制度，提高立法质量，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》和《江苏省制定和批准地方性法规条例》的有关规定，结合本市实际，制定本条例。

第二条　市人民代表大会及其常务委员会制定、修改、废止地方性法规，适用本条例。

第三条　制定地方性法规应当遵循下列原则：

（一）维护社会主义法制统一，不得与宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触；

（二）从本市具体情况和实际需要出发，体现地方特色，保障和促进经济发展和社会进步；

（三）体现人民意志，代表人民的根本利益；

（四）发扬社会主义民主，广泛听取意见，保障公民通过各种途径参与立法活动；

（五）公平合理地规定公民、法人和其他组织的权利与义务、国家机关的权力与责任。

第二章　立 法 计 划

第四条　本市一切国家机关、政党、人民团体、社会组织、公民都可以向市人民代表大会及其常务委员会书面提出制定地方性法规的建议。

制定地方性法规的建议，由法制工作委员会会同有关专门委员会、工作委员会研究；确有立法必要的，提请主任会议决定是否列入立法规划或者立法计划。

第五条 主任会议根据本市经济和社会发展的实际情况，结合省立法规划，在每届第一年度制定本届任期内的立法规划。

根据本届任期内的立法规划和实际情况，在每年十二月三十一日前制定下一年度的立法计划。

立法规划和立法计划应当以书面形式报省人民代表大会常务委员会。

第六条 立法规划和立法计划由法制工作委员会组织编制，报主任会议讨论决定，印发常务委员会会议。

法制工作委员会组织编制立法规划草案和立法计划草案，应当广泛征求意见，会同有关专门委员会、工作委员会、市人民政府法制工作机构进行研究论证。

第七条 立法计划在执行过程中需要调整的，由法制工作委员会提出建议，经主任会议决定，印发常务委员会会议，并提前两个月报省人民代表大会常务委员会。

第三章 地方性法规的起草和提出

第八条 常务委员会负责地方性法规起草工作的组织和指导。

第九条 地方性法规一般由主任会议、专门委员会、市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院根据立法计划和法规内容，按照各自职责组织起草。主任会议或者专门委员会认为需要自行起草的地方性法规，由专门委员会组织起草，或者由主任会议委托有关工作委员会起草。

有权提出地方性法规案的机关、十人以上联名提出地方性法规案的市人民代表大会代表和五人以上联名提出地方性法规案的常务委员会组成人员，一般应当自行组织起草，也可以委托有关部门、社会组织或者专家起草。

第十条 负责起草地方性法规的单位，应当成立起草小组。起草小组由起草单位负责人、从事实际工作的人员和有关专家组成。

起草地方性法规，应当就法规的调整范围、涉及的主要矛盾和解决办法、需要建立的制度和采取的措施、权利义务关系、同有关法律法规的衔接等问题进行调查研究和论证，征求人大代表、相关部门、基层单位、管理相对人和有关专家的意见。

在地方性法规起草过程中，专门委员会、工作委员会可以了解情况，参与有关问题的调研和论证，必要时，也可以自行组织调研和论证，提出建议和意见。

第十一条 提出制定地方性法规案的机关，在提出地方性法规案之前，对法规草案中重大问题的不同意见，应当负责做好协调工作。

第十二条 提出制定地方性法规案，应当按照格式和数量要求提交地方性法规草案、对法规草案的说明及相关资料。对法规草案的说明应当包括制定该法规的必要性和主要内容。

第十三条 向市人民代表大会及其常务委员会提出的地方性法规案，在列入会议议程前，提案人有权撤回。

第四章 市人民代表大会立法权限和程序

第十四条 下列事项应当由市人民代表大会制定地方性法规：

（一）本市特别重大事项；

（二）市人民代表大会及其常务委员会立法制度；

（三）市人民代表大会议事规则；

（四）市人民代表大会、常务委员会及专门委员会具体职责；

（五）法律、法规规定由市人民代表大会制定地方性法规的；

（六）市人民代表大会认为应当由市人民代表大会制定地方性法规的。

第十五条 主席团可以向市人民代表大会提出地方性法规案，由市人民代表大会审议。

常务委员会、专门委员会、市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院，可以向市人民代表大会提出地方性法规案，由主席团决定列入会议议程。

第十六条 市人民代表大会代表十人以上联名，可以向市人民代表大会提出地方性法规案，由主席团决定是否列入会议议程，或者先交有关的专门委员会审议，提出是否列入会议议程的意见，再由主席团决定是否列入会议议程。

专门委员会审议时，可以邀请提案人列席会议，发表意见。

第十七条 向市人民代表大会提出的地方性法规案，在市人民代表大会闭会期间，可以先向常务委员会提出，经常务委员会依照本条例第五章规定的有关程序审议后，决定提请市人民代表大会审议，由常务委员会向大会全体会议作说明，或者由提案人向大会全体会议作说明。

第十八条 常务委员会决定提请市人民代表大会审议的地方性法规案，应当在会议举行的十日前将法规草案发给代表。

第十九条 列入市人民代表大会会议议程的地方性法规案，大会全体会议听取说明后，由各代表团进行审议。

各代表团审议地方性法规案时，应当宣读法规草案全文。

各代表团审议地方性法规案时，提案人应当派人听取意见，回答询问。

各代表团审议地方性法规案时，根据代表团的要求，有关机关、组织应当派人介绍情况。

第二十条 列入市人民代表大会会议议程的地方性法规案，由有关的专门委员会进行审议，向主席团提出审议意见，并印发会议。

第二十一条 列入市人民代表大会会议议程的地方性法规案，由法制委员会根据各代表团和有关的专门委员会的审议意见进行统一审议，向主席团提出审议结果报告和法规草案修改稿，对重要的不同意见应当在审议结果报告中予以说明，经主席团会议审议通过后，印发会议。

第二十二条 列入市人民代表大会会议议程的地方性法规案，在交付表决前，提案人要求撤回的，应当说明理由，经主席团同意，并向大会报告，对该地方性法规案的审议即行终止。

第二十三条 地方性法规案在审议过程中有重大问题需要进一步研究的，经主席团提出，由大会全体会议决定，可以授权常务委员会根据代表的意见进一步审议，作出决定，并将决定情况向市人民代表大会下次会议报告；也可以授权常务委员会根据代表的意见进一步审议，提出修改方案，提请市人民代表大会下次会议审议决定。

第二十四条 地方性法规草案修改稿经各代表团审议，由法制委员会根据各代表团的审议意见进行修改，提出法规草案表决稿，由主席团提请大会全体会议表决，由全体代表的过半数通过。

第二十五条 市人民代表大会修改、废止其制定的地方性法规，依照本章有关规定执行。

市人民代表大会闭会期间，常务委员会可以依照本条例第五章的规定，对本条例第十四条第一项、第五项、第六项所列地方性法规进行部分补充和修改，但是不得同该地方性法规的基本原则相抵触。

第五章　市人民代表大会常务委员会立法权限和程序

第二十六条　下列事项，除本条例第十四条规定的以外，由常务委员会制定地方性法规：

（一）为执行法律、行政法规、本省地方性法规的规定，需要根据本行政区域的实际情况作具体规定的；

（二）属于本市地方性事务，需要制定地方性法规的；

（三）《中华人民共和国立法法》第八条所列只能制定法律的事项以外，国家尚未制定法律、行政法规的；

（四）法律、法规规定由常务委员会制定地方性法规的。

前款第一项有属于《中华人民共和国立法法》第八条规定内容的，须有法律明文授权，常务委员会方可制定地方性法规。

第二十七条　主任会议可以向常务委员会提出地方性法规案，由常务委员会会议审议。

专门委员会、市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院，可以向常务委员会提出地方性法规案，由主任会议决定列入常务委员会会议议程。

主任会议认为地方性法规案有重大问题需要进一步研究的，可以建议提案人修改完善后再向常务委员会提出。

地方性法规案在常务委员会会议举行三十日前提出的，一般列入常务委员会本次会议议程；不足三十日的，列入常务委员会下次会议议程。

第二十八条　常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会提出地方性法规案，由主任会议决定是否列入常务委员会会议议程，或者先交有关的专门委员会或者工作委员会审议或者审查，再决定是否列入常务委员会会议议程。不列入常务委员会会议议程的，应当在两个月内向常务委员会会议报告或者向提案人说明。

有关的专门委员会或者工作委员会审议或者审查时，可以邀请提案人列席会议，发表意见。

第二十九条　市人民代表大会主席团交常务委员会审议的地方性法规案，由主任会议决定列入会议议程。

第三十条　列入常务委员会会议议程的地方性法规案，除特殊情况外，应当在会议举行的三日前将法规草案、对法规草案的说明及有关资料发给常务委员会组成人员。

第三十一条　列入常务委员会会议议程的地方性法规案，一般经两次常务委员会会议审议后再交付表决。

常务委员会会议第一次审议地方性法规案，在全体会议上听取提案人的说明，听取有关专门委员会或者工作委员会的审议或者审查意见，在分组会议上宣读法规草案全文，由分组会议进行初步审议。

常务委员会会议第二次审议地方性法规案，在全体会议上听取法制委员会关于法规草案审议结果的报告，由分组会议对法制委员会提出的法规草案修改稿进行审议。

常务委员会审议地方性法规案时，根据需要，可以召开联组会议或者全体会议，对法规草案中的重要问题进行审议。

第三十二条　列入常务委员会会议议程的地方性法规修正案、有关地方性法规问题的决定案、废止地方性法规案，可以经一次常务委员会会议审议即交付表决。

常务委员会会议审议前款所列地方性法规案，在全体会议上听取提案人的说明，听取法制委员会的审议意见，由分组会议审议。

第三十三条 常务委员会审议地方性法规案，主要审议法规草案是否同宪法、法律、行政法规和省地方性法规相抵触，是否符合本市的具体情况和实际需要，法规草案的体例、结构、条文及法律用语是否准确、规范。

第三十四条 常务委员会分组审议地方性法规案时，提案人应当派人听取意见，回答询问；根据小组的要求，有关机关、组织应当派人介绍情况。

第三十五条 列入常务委员会会议议程的地方性法规案，经常务委员会两次会议审议表决的，在第一次会议审议前由有关的专门委员会或者工作委员会审议或者审查，向主任会议汇报审议或者审查意见；在第二次会议审议前由法制委员会向主任会议汇报审议意见。经常务委员会一次会议审议表决的，由法制委员会审议，向主任会议汇报审议意见。

专门委员会或者工作委员会审议或者审查地方性法规案时，可以邀请有关专门委员会或者工作委员会的有关成员列席会议，发表意见。

第三十六条 列入常务委员会会议议程的地方性法规案，由法制委员会根据常务委员会组成人员、有关的专门委员会或者工作委员会的审议或者审查意见和各方面提出的意见，对地方性法规案进行统一审议，提出审议结果报告和法规草案修改稿，对重要的不同意见应当在审议结果报告中予以说明。对有关专门委员会或者工作委员会的重要意见没有采纳的，应当向有关专门委员会或者工作委员会反馈。

法制委员会审议地方性法规案时，应当召开全体会议审议，根据需要，可以要求有关机关、组织派人说明情况。可以邀请有关的专门委员会或者工作委员会的有关成员列席会议，发表意见。

第三十七条 法制委员会与有关的专门委员会或者工作委员会对法规草案的重要问题意见不一致时，应当向主任会议报告。

第三十八条 列入常务委员会会议议程的地方性法规案，专门委员会或者工作委员会应当听取各方面的意见。听取意见可以采取座谈会、论证会、听证会等多种形式。

法制工作委员会应当在地方性法规案审议通过的两个月前，将法规草案及有关资料报送省人民代表大会常务委员会、发送县（市）、区人民代表大会常务委员会、有关机关、组织和专家征求意见，将意见整理后送有关专门委员会或者工作委员会，并根据需要，印发常务委员会会议。

第三十九条 列入常务委员会会议议程的重要的地方性法规案，经主任会议决定，可以将法规草案公布，征求意见。

各机关、组织、公民提出的意见送法制工作委员会，由法制工作委员会将意见整理后送有关专门委员会或者工作委员会。

第四十条 列入常务委员会会议议程的地方性法规案，在交付表决前，提案人要求撤回的，应当说明理由，经主任会议同意，并向常务委员会报告，对该地方性法规案的审议即行终止。

第四十一条 地方性法规案经常务委员会两次会议审议，地方性法规修正案、有关地方性法规问题的决定案、废止地方性法规案经常务委员会一次会议审议后，仍有重大问题需要进一步研究的，由主任会议提出，经联组会议或者全体会议同意，可以暂不付表决，交法制委员会和有关的专门委员会或者工作委员会进一步审议或者审查。

第四十二条 列入常务委员会会议审议的地方性法规案，因各方面对制定该法规的必要性、可行性等重大问题存在较大意见分歧搁置审议满一年的，或者因暂不付表决经过一年没有再次列入常务委员会会议议程审议的，由主任会议向常务委员会报告，该地方性法规案终止审议。

第四十三条 地方性法规草案修改稿经常务委员会会议审议，由法制委员会根据常务委员会

组成人员的审议意见进行修改，提出法规草案表决稿，由主任会议提请常务委员会全体会议表决，由常务委员会全体组成人员的过半数通过。

第六章　地方性法规的报批和公布

第四十四条　市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，应当自通过之日起十五日内报请省人民代表大会常务委员会批准。

报请批准地方性法规的书面报告，应当由常务委员会主任签署。

第四十五条　报请批准的地方性法规，省人民代表大会常务委员会会议审议未予批准的，法制委员会可以根据省人民代表大会常务委员会提出的修改意见进行审议、修改，提出报告，经主任会议决定，由市人民代表大会或者常务委员会审议通过后，再报请省人民代表大会常务委员会批准。

第四十六条　市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，经省人民代表大会常务委员会批准后，由常务委员会发布公告予以公布。

公告和地方性法规应当于批准之日起十五日内在《徐州日报》上全文刊登，并在最近一期的《徐州市人民代表大会常务委员会公报》上全文刊登。在常务委员会公报上刊登的地方性法规文本为标准文本。

地方性法规部分条文被修改的，必须公布新的地方性法规文本。

地方性法规被废止的，应当予以公告。

第七章　地方性法规的解释

第四十七条　市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，有以下情况之一的，由常务委员会解释：

（一）地方性法规需要进一步明确具体含义的；

（二）地方性法规制定后出现新的情况，需要明确适用法规依据的。

第四十八条　地方性法规具体应用问题，由市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院按照各自的职责范围进行解释。

第四十九条　市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院以及县（市）、区人民代表大会常务委员会，可以向常务委员会提出地方性法规解释要求。

第五十条　法制工作委员会研究拟订地方性法规解释草案，由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议。

地方性法规解释草案经常务委员会会议审议，由法制委员会根据常务委员会组成人员的审议意见进行审议、修改，提出地方性法规解释草案表决稿，由常务委员会全体组成人员的过半数通过，由常务委员会发布公告予以公布。

常务委员会对地方性法规的解释，应当在公布后十五日内报省人民代表大会常务委员会备案。

第五十一条　市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院对地方性法规具体应用问题的解释，应当在本行政区域内公开发行的报刊上予以公布，并在作出解释后十五日内报常务委员会备案。

越权解释或者解释不适当的，由主任会议通知作出解释的机关予以改变或者撤销；作出解释的机关不予改变或者撤销的，由主任会议提请常务委员会会议审议决定予以撤销。

第五十二条 法制工作委员会可以会同有关专门委员会或者工作委员会，对地方性法规有关具体问题的询问进行研究予以书面答复，并报常务委员会备案。

第八章 附 则

第五十三条 对报送常务委员会备案的政府规章，按照维护法制统一的原则进行审查，具体办法由常务委员会另行制定。

第五十四条 本条例自公布之日起施行。1993 年 12 月 28 日徐州市第十一届人民代表大会常务委员会第六次会议制定的《徐州市人民代表大会常务委员会关于制定地方性法规的规定》同时废止。

关于《徐州市制定地方性法规条例》的说明

2001 年 4 月 11 日在省九届人大常委会第二十三次会议上

徐州市人大常委会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

《徐州市制定地方性法规条例》（以下简称《条例》）于 2001 年 2 月 27 日经徐州市第十二届人民代表大会第四次会议制定，现报请省人大常委会本次会议批准。

1993 年 4 月，我市被国务院批准为较大的市，依法享有地方立法权。同年 12 月，市十一届人大常委会第六次会议制定了《徐州市人民代表大会常务委员会关于制定地方性法规的规定》，对规范立法活动，推进我市立法工作，起到了重要作用。到目前，市人大及其常委会已制定和修订地方性法规 30 件，立法工作逐步规范，也积累了一些经验。2000 年 3 月 15 日，九届全国人大三次会议通过了《中华人民共和国立法法》，这是我国关于立法制度的基本法律。立法法第六十八条第一款规定："地方性法规案、自治条例和单行条例案的提出、审议和表决程序，根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，参照本法第二章第二节、第三节、第五节的规定，由本级人民代表大会规定"。我市现有规定同立法法的规定在一些方面不相一致，内容也不够完善。因此，市十二届人大常委会第 42 次主任会议决定起草我市制定地方性法规条例。市人大常委会法制工作委员会受主任会议委托负责起草工作，根据地方组织法、立法法和省条例的有关规定，结合我市的工作实践和实际需要，吸收了现有规定中成功的做法和兄弟市好的经验，经过多方论证，多次修改，拟订了《条例》草案征求意见稿，在进一步征求省人大常委会法制委员会、市人大常委会各委办室、市政府法制局和部分专家学者意见的基础上，经主任会议讨论，形成了《条例》草案。经市人大常委会第二十次、第二十二次会议审议，市十二届人民代表大会第四次会议审议通过。

《条例》对市人民代表大会及其常委会制定地方性法规的活动，作了明确规定。《条例》分总则、立法计划、地方性法规的起草和提出、代表大会立法权限和程序、常委会立法权限和程序、地方性法规的报批和公布、地方性法规的解释、附则等八章，共五十四条。现在，我就《条例》中的几个主要问题说明如下：